

1503089-92.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503089-92.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503089-92.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231198/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 26960982 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, FK5935-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2231198 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Henrique Bigido da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LUCAS HENRIQUE BIGIDO DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 agosto de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Pedro Alves Dermínio, n. 720, Bairro Vila Militar, Lins, trazia consigo, para fins de tráfico: a) 05 (cinco) porções de cocaína, b) 01 (uma) porção de maconha e c) 54 (cinquenta e quatro) porções de crack; bem como mantinha em depósito, no mesmo local: a) 03 (três) porções de maconha e b) 94 (noventa e quatro) porções de cocaína. As porções de entorpecentes totalizaram pesos líquidos de: 66,20g (sessenta e seis gramas e duzentos miligramas) de maconha, 28,98 g (vinte e oito gramas e novecentos e oitenta miligramas) de cocaína, e 18,87 (dezoito gramas e oitocentos e setenta miligramas) de crack (fls.71/72).
O réu foi preso em flagrante delito (fl. 01).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.50/51)

Resposta à acusação (fls. 79/82).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 95/97).

Na audiência foram ouvidas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da inicial (fls. 121/128).

A Defesa pleiteou a liberdade provisória do acusado, com fundamento no art. 310 do CPP. Pediu a desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 132/137).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 34/36), auto de exibição e apreensão (fl. 09/10), laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 21/26), laudo toxicológico definitivo (fls. 108/110) e prova oral colhida.

A autoria também ficou suficientemente comprovada

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 04. Em juízo, contou que o local dos fatos possui grande fluxo de tráfico de drogas, sendo que os traficantes escondem entorpecentes no mato. Estavam em patrulhamento. Visualizaram Lucas saindo do mato, então procederam com a abordagem. O réu portava vários tipos de entorpecentes e aproximadamente R\$500,00. Lucas alegou que estava vendendo as drogas de "Sandrinho". A porção de maconha era vendida por R\$5,00 e a de maconha por R\$10,00. O acusado indicou onde havia mais entorpecentes. Lucas portava dois celulares. A quantia de dinheiro estava em notas de baixo valor. O réu estava sozinho no local (mídia digital).

A testemunha de acusação Alex Fabiano de Souza Marques, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 06. Em juízo, relatou que estavam em patrulhamento. Visualizaram Lucas saindo do mato. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Fizeram a abordagem. Localizaram com o réu porções de drogas e cédulas de baixo valor. O acusado confessou a venda de entorpecentes e disse que o dinheiro era proveniente das vendas. A porção de maconha era vendida por R\$5,00 e a cocaína e o crack por R\$10,00. Lucas indicou onde havia mais drogas. Encontraram mais cocaína e maconha. As drogas estavam em embalagens semelhantes às encontradas com o acusado. Foi dada voz de prisão ao autor dos fatos. Lucas estava sozinho no local. Não havia pessoa alguma adquirindo drogas de Lucas. O acusado disse que o dono da "biqueira" era "Sandrinho". Conhecia o réu nos meios policiais (mídia digital).

O réu Lucas Henrique Bigido da Silva, em solo policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 07). Em audiência de custódia, relatou que é viciado em maconha. Convidou um amigo para fumar um "baseado". Foi abordado. As drogas localizadas não eram suas. Assumiu a propriedade das drogas pois foi enforcado. Em juízo, disse que nunca foi preso. É viciado em maconha e cocaína. Negou os fatos. Estava com 04 porções de cocaína e uma cédula de R\$50,00. O traficante disse que buscava seu troco no mato, momento em que a polícia chegou. O traficante fugiu do local. Os policiais localizaram o restante das drogas e lhe acusaram. Seu amigo havia lhe dado R\$50,00, e teria que devolver para ele R\$10,00. Estava com dois celulares, mas daria um deles para seu cunhado. Negou estar com a quantia de R\$519,00. O dinheiro e as drogas estavam no mato. As quatro porções de entorpecentes eram para seu consumo próprio e consumo de seu amigo. Não confessou o crime para os militares (mídia digital).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da

repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituitosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura, verossímil e harmônica, declararam que o réu estava em um local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e, ao ser abordado, durante a busca pessoal, encontraram com ele porções de droga e cédulas de dinheiro de pequeno valor, totalizando R\$519,00. Relataram que o réu indicou onde havia mais drogas, e no local indicado encontraram mais cocaína e maconha, acondicionadas em embalagens semelhantes às encontradas com o acusado. O

exame toxicológico definitivo da substância encontrada detectou a presença de Cocaína e de Tetrahydrocannabinol (THC) nas amostras analisadas.

Os policiais afirmaram, ainda, que o réu confessou que estava vendendo entorpecentes e que o dinheiro era proveniente das vendas.

Vê-se, portanto, que o depoimento dos policiais que abordaram o réu está em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, enquanto que a negativa do réu, em juízo, acerca da autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório.

Em outras palavras, o enredo apresentado em Juízo pelo réu foi enfraquecido pelos depoimentos seguros dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Cabe ressaltar que os policiais militares não tinham motivos para alterar a dinâmica dos acontecimentos somente para incriminar o réu, não havendo razão para crer que se trata de hipótese de perseguição ou de flagrante forjado.

Ademais, a mera alegação de ser o réu usuário não afasta, por si só, a condição de traficante.

Cumprir lembrar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui múltiplo conteúdo, de maneira que basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal para a sua configuração, como ocorreu na hipótese vertente, pois o réu trazia consigo e tinha em depósito entorpecente para fins de tráfico. Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e variedade de entorpecentes encontrados. Não há outras circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o réu é primário e não tem antecedentes criminais (fl. 41).

Ademais, os elementos dos autos não comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas ou que integra organizações criminosas, sendo aplicável, na hipótese, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06.

Como a quantidade de droga que o réu tinha trazia consigo é expressiva, entendo que a redução não deve ser feita em seu patamar máximo, mas em metade (1/2), adequada e condizente ao caso concreto, perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

O tráfico privilegiado não é crime equiparado ao hediondo, conforme recentes decisões dos Tribunais Superiores.

Assim, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Atento à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo sentido, não sendo o tráfico privilegiado crime hediondo, observados os requisitos legais (art. 44, CP), a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Por isso, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUCAS HENRIQUE BIGIDO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c/c § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um)

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.

Entendo que as exigências legais para a manutenção da prisão preventiva não estão mais presentes. Assim, REVOGO a prisão preventiva, podendo o réu recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em poder do réu. O dinheiro apreendido em espécie deverá ser destinados à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA